

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2833/2531

นาง ยินดี จัน ทอ ก
นาง ประพันธ์ ศรี หงษ์ คำ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 29, มาตรา 147, มาตรา 248

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วงแล้วผิดสัญญาไม่ชำระค่าแชร์
ทุนทรัพย์ในคดีต้องแยกตามสัญญาเล่นแชร์แต่ละวง สำหรับแชร์วงที่ 2 และวงที่ 3
ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงเป็นอันยุติไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น ส่วนแชร์วงแรกทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อ
เท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วง จำเลยเป็นนายวงแชร์ โจทก์
เปียได้ จำเลยเรียกเก็บเงินจากสมาชิกผู้ร่วมเล่นแล้วไม่ยอมนำเงินที่เก็บได้จากวง
แรกเป็นเงิน 48,000 บาท จากวงที่ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท และจากวงที่ 3 เป็นเงิน
20,000 บาท มามอบให้โจทก์ ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 98,000 บาทให้แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การต่อสู้หลายประการ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 48,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเล่นแชร์กับโจทก์รวม 3 วง แล้วผิด
สัญญาไม่ชำระค่าแชร์ ทุนทรัพย์ในคดีนี้จึงต้องแยกออกตามสัญญาเล่นแชร์แต่ละวง
ตามนัยคำพิพากษาฎีกาที่ 2468/2527 ระหว่างนางอารีย์ ทังศรี โจทก์นางสาวสุคนธ์
หรือมณี จินดาศรี จำเลย สำหรับแชร์วงที่ 2 หุ้นละ 100 บาท และแชร์วงที่ 3 หุ้นละ
500 บาทนั้น ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์มิได้อุทธรณ์ จึงเป็นอันยุติไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น ส่วนแชร์วงแรกหุ้นละ 1,000 บาทนั้นศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
ตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้นโดยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เล่นแชร์กับจำเลย 4 หุ้น
โจทก์ประมูล 2 หุ้นแรกได้และจำเลยในฐานะนายวงได้ชำระเงินให้โจทก์ครบถ้วน
แล้วส่วนอีก 2 หุ้นหลัง จำเลยยังค้างชำระเงินแก่โจทก์รวม 48,000 บาท และเมื่อแชร์
วงนี้มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทไม่เกิน 50,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 จำเลยฎีกาว่าโจทก์เล่นแชร์
กับจำเลยเพียง 2 หุ้นแรกเท่านั้น โจทก์มิได้ร่วมเล่นแชร์ 2 หุ้นหลังและจำเลยมิได้
ค้างชำระเงินแก่โจทก์เป็นการฎีกาในข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับ
วินิจฉัย

พิพากษาให้ยกฎีกาจำเลยคืนค่าธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้แก่จำเลย ค่า
ทนายความชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ธีรศักดิ์ กรรณสูตร-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>